III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 19/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización de la alternativa técnica definida por el Programa de Actuación Urbanizadora referente al desarrollo de los sectores en suelo urbanizable denominado 22, 23 y 24 del Plan de Ordenación Municipal de Horche, Guadalajara. (Expediente: S478/2026/GU/00067), situado en el término municipal de Horche cuya promotora es Herma Construcciones y Desarrollos Urbanos SL. [2026/7617]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 7, apartado a) Proyectos de urbanización de uso industrial o terciario (proyectos no incluidos en el anexo I).

Al objeto de determinar la existencia de impactos ambientales significativos se ha realizado un análisis cuyos elementos fundamentales son:

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el órgano sustantivo

El Promotor del desarrollo es Herma Construcciones y Desarrollos Urbanos, S.L. y actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Horche.

En el vigente POM de Horche los terrenos de interés están clasificados como suelo urbanizable, con calificación de uso Industrial y almacén, denominados Sector 22, Sector 23 y Sector 24, siendo procedente llevar a cabo un proyecto de urbanización con el objeto de que pueda adaptarse la ordenación de los sectores a la demanda actual en el mercado de suelos industriales de gran superficie para el uso industrial logístico, resolviendo a su vez la ordenación del tráfico que se prevea en el entorno de la zona.

Los objetivos principales del Proyecto de Urbanización son los siguientes:

● Desarrollar el suelo urbanizable establecido en el POM, mediante un Plan Parcial de Mejora, de cara a generar suelo industrial logístico con manzanas de grandes dimensiones, destinadas a industrias, e instalaciones que así lo requieren.
● Conectar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, y vías de comunicaciones existentes.
● Dotar a los sectores que forman parte del ámbito de servicios urbanos, tales como: saneamiento separativo, abastecimiento, electricidad en media y baja tensión, telecomunicaciones y alumbrado público; así como, ejecutar zonas verdes dotadas de jardinería, riego y alumbrado público.

Las acciones que se van a llevar a cabo para la consecución del proyecto se resumen en:

● Ocupación permanente de los terrenos.
● Movimiento de tierra para diseño de viales y glorietas.
● Red de saneamiento de pluviales. Construcción de balsas.
● Red de saneamiento de aguas residuales.
● Red de abastecimiento de agua potable
● Canalización para red de energía eléctrica media y baja tensión, así como el alumbrado público.
● Canalización de la red de telefonía.
● Jardinería y mobiliario urbano.
● Señalización horizontal y vertical.

El ámbito afectado tiene una superficie de aproximadamente 100 Ha (1.017.382 m²). La ubicación de las parcelas afectadas por el proyecto es el siguiente:

Polígono	Paraje	Parcelas
501	Camino Sotillo	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
501	Cabaña Blanca	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
501	Camino Iriepal	29,30,31,32,33,34,41,9007
501	Cerro Marmota	35,36
501	Charola	37,38,39,40,42
501	Camino de Servicio	9006
503	Barrionuevo	7,8,9
503	Corrales Cabras	10,12,13,14,15,16,17,10016,10017,5005
503	Eras	18,19,20,21,5006,5009,5010,5011,10022
503	Nava Sánchez Soto	43,44,45,50
503	Mestos	5032
503	Camino de Servicio	9017,9009

Figura 1.- Relación de parcelas catastrales y polígonos del ámbito



Figura 2.- Plano de situación

La vía principal de acceso se realiza desde la carretera N-320, al sur del ámbito, a través de una glorieta. Hay otro acceso al norte, a través de otra glorieta para la carretera GU-921.

El ámbito que nos ocupa, limita, desde el punto de vista urbanístico, al norte con el sector S-25. Suelo Urbanizable con Ordenación Estructural (Uso Industrial y almacén); al oeste con los sectores 26-27. Suelo Urbanizable con Ordenación Detallada (Uso Residencial Familiar); al suroeste con Suelo Rústico de Reserva; al sur con el sector S-21. Suelo Urbanizable con Ordenación Estructural (Uso Industrial y almacén) y con Suelo Rústico de Reserva, y finalmente al este, con Suelo Rústico de Reserva.

Segundo. Tramitación y consultas

El 9 de diciembre de 2025 tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara la solicitud de informe sobre el procedimiento de Evaluación de impacto ambiental del PAU.

Se le asigna el número de expediente S478/2026/GU/00067 en la plataforma Tramita y se realizan varias consultas a la Dirección General sobre las instrucciones de tramitación de este tipo de Proyectos; de acuerdo a la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El 24 de abril de 2026, de acuerdo con el artículo 32 de la citada Ley 2/2020, el órgano ambiental formula las consultas previas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas con el objeto de que informen en el ámbito de sus competencias, en base a la documentación presentada. Los organismos e instituciones consultados han sido los siguientes; un total de 24 (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas, que han sido un total de 11):

- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Servicio de Protección Ciudadana de Guadalajara (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Medio Natural (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Industria y Energía
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento. Servicio de Carreteras (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento. Servicio de Urbanismo (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Servicio de Cultura (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Servicio Provincial de la Agencia del Agua en Guadalajara
- Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife)
- Ecologistas en Acción de Guadalajara. Grupo ecologista Gaia
- Grupo Guadalajara WWF/ Adena España
- Asociación Dalma
- Asociación Micorriza
- Ayuntamiento de Yebes (*)
- Ayuntamiento de Romanones
- Ayuntamiento de Armuña de Tajuña
- Ayuntamiento de Guadalajara (*)
- Ayuntamiento de Lupiana
- Servicio Provincial de Agricultura y Ganadería de Guadalajara
- Servicio Provincial de Incendios Forestales y Ayudas de Guadalajara (*)
- Servicio Provincial de Salud Pública de Guadalajara (*)
- Servicio de Desarrollo Rural (*)

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto

De acuerdo al Documento Ambiental (DA) presentado, la elección entre una u otra alternativa se basa en criterios de ordenación del ámbito derivados de las características de la demanda actual de suelo industrial, no participando activamente los efectos ambientales en la elección.

La justificación de generar grandes sectores, se hace en base a la premisa del cambio de las características que se solicitan actualmente para uso industrial, que según el documento difieren de las de hace décadas. El DA dice textualmente que “hoy día, las necesidades del perfil de industrias que ocupan estos sectores industriales van encaminadas a la ocupación de grandes superficies que, por otra parte, segmentan menos el territorio. De esta forma, las ordenaciones de suelo industrial intentan dar solución a estas necesidades”. Las potenciales industrias a instalar se encuentran dentro del sector de la logística, por lo que generarán un alto tráfico de vehículos pesados.

3.2. Ubicación del proyecto

Los terrenos que conforman los sectores S-22 (superficie bruta aproximada de 413.267 m²), S-23 (superficie bruta aproximada 199.988 m²) y S-24 (superficie bruta aproximada 404.127 m²), están ocupados actualmente por cultivos

(cereal de secano y colza y alguna pequeña parcela de olivar), quedando la vegetación natural relegada a lindes y bordes de caminos. Cabe destacar, la existencia de ejemplares adultos de encinas dispersos en el área objeto del presente informe.

En cuanto a las comunicaciones por carretera, el proyecto de urbanización previsto se sitúa al noroeste del término municipal y presenta las siguientes infraestructuras viarias que delimitan los sectores:

• Al norte con la carretera GU-921 y el sector S-25.
• Al sur y al oeste con la carretera N-320, los sectores S-26 y S-27.
• Al este con el Camino de Iriepal y parcelas calificadas como suelo rústico.
Debe considerarse que la N-320 constituye uno de los principales ejes de conexión con el término municipal de Guadalajara, por lo que el incremento de tráfico derivado de la explotación del ámbito y del tipo de industria del sector de la logística puede producir efectos sobre posibles afecciones supramunicipales que se estudiarán más adelante.

Dentro del ámbito de actuación; aproximadamente en una superficie de 101 ha, existen instalaciones implantadas:

- En el sector S-22 Polígono 501, Parcela 00042, referencia catastral 19169A50100042, con superficie catastral 9.902,00 m² y superficie dentro del sector 9.901,75 m², existe una nave destinada a una actividad de carpintería, construida en 1970, con una superficie construida de 1.624 m² y actualmente en desuso.
Polígono 501, Parcela 00036, con referencia catastral 19169A50100036, con superficie catastral 18.745,00 m² y superficie dentro del sector 18.744,80 m², existe un depósito de abastecimiento de agua potable de la Mancomunidad de Aguas del Tajuña y regulado por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, entidad adscrita a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En la misma parcela existe una antena de telecomunicaciones y un vértice geodésico.
- En el sector S-23 Polígono 501, Parcela 00006, referencia catastral 19169A50100006, con superficie catastral 25.347,00 m² y superficie dentro del sector 25.219,90 m², existe una parcela destinada a producción de hormigón y que actualmente está en desuso.

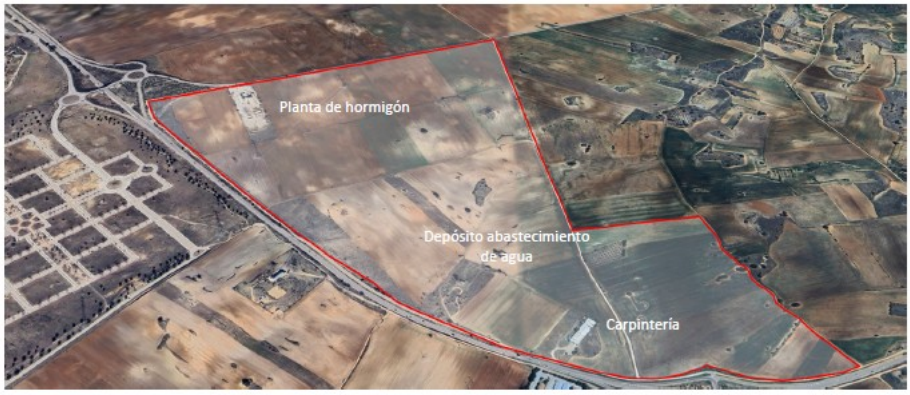


Figura 3.- Instalaciones existentes

3.3. Características del potencial impacto

El potencial impacto se iniciará con la ejecución de los trabajos de adecuación de los Sectores, y durará mientras se desarrolle la actividad, no siendo probable la vuelta a las condiciones actuales.

Durante la fase de construcción se producirá alteración de la capa superficial del suelo por movimiento de tierras, compactación e impermeabilización del terreno, molestias a la población por producción de ruidos, generación de residuos, contaminación atmosférica por partículas en suspensión, gases de combustión y peligro de vertidos.

Durante la fase de explotación se dará deterioro paisajístico, ocupación del suelo, aumento de la producción de residuos, aumento del consumo hídrico, aumento del volumen de agua objeto de saneamiento y depuración.

A continuación, se analiza el potencial impacto sobre el medioambiente de esta actuación urbanizadora, así como las afecciones importantes sobre el entorno, con el fin de concluir si tiene efectos significativos sobre el medio ambiente que aconseje que el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

3.3.1. Áreas protegidas (Ley 9/99 Castilla-La Mancha). Red Natura y otras áreas sensibles.

El área de actuación se sitúa a una distancia de 2,5 km en su margen izquierda del “Paisaje Protegido Valle del Río Ungría”, el cual fue reconocido mediante el Decreto 40/2022, de 17 de mayo, por el que se declara el Paisaje Protegido Valle del Río Ungría en los términos municipales de Atanzón, Brihuega, Caspueñas, Centenera, Gajanejos, Guadalajara, Ledanca, Lupiana, Muduex, Trijueque y Valdeavellano de la provincia de Guadalajara (DOCM. nº 97 de 20/05/2022).

No se encuentra dentro de ningún Espacio Natural protegido. No se prevé afección dentro del espacio Red Natura.

La superficie objeto de actuación se enmarca en la zona de interés del águila imperial ibérica (Aquila adalberti), especie declarada en peligro de extinción (Decreto 275/2003, de 9 de septiembre por el que se aprueban los planes de recuperación del águila imperial ibérica , (Aquila adalberti),de la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el plan de conservación del buitre negro (Aegypius monachus), y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha por el que se declara el plan de recuperación de dicha especie (DOCM nº 131 19/09/2003). El término municipal de Horche, se han propuesto como área crítica para el águila imperial en el borrador del Plan de Recuperación de la especie, que se ha sometido a información pública (Resolución de 23/09/2023, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad).

3.3.2. Hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial y Hábitats de interés comunitario

No se prevé afección.

3.3.3. Especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decretos 33/98 y 200/2001)

En el área objeto de análisis, es destacable la presencia de las siguientes especies enumeradas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha:

Categoría	Especie
En peligro de extinción	Águila imperial (Aquila adalberti)
En peligro de extinción	*Milano Real (Milvus milvus)
Vulnerable	Águila culebrera (Circaetus gallicus)
Vulnerable	Búho real (Bubo bubo)
Vulnerable	Buitre negro (Aegypius monachus)
De Interés Especial	Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
De Interés Especial	Ratonero común (Buteo buteo)
De Interés Especial	Buitre leonado (Gyps fulvus)
De Interés Especial	Diversos ejemplares pertenecientes al orden de los paseriformes, con predominio de las familias alaudidae y turdidae.

Relación no exhaustiva. (*) Modificación de su categoría según el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Figura 4.-Relación de especies amenazadas

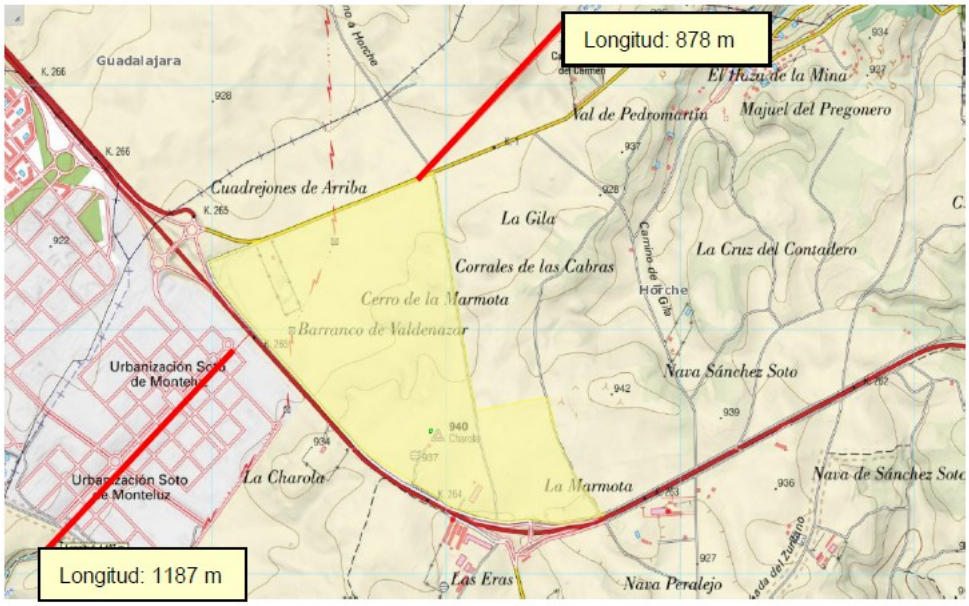
De acuerdo al informe emitido por el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, se considera relevante poner de manifiesto que, en el año 2022, se tuvo constancia de la actividad reproductora de una pareja de águila imperial en el entorno de Villaflores (T.M. de Guadalajara), es decir, a unos escasos 2 km del área de actuación objeto de la presente evaluación ambiental.

3.3.4. Red Hidrológica

En principio, no se prevé afección significativa sobre la red hidrográfica, en cuanto a afección medioambiental de cauces. No obstante, en la documentación presentada referente a los Sectores 22, 23 y 24, no se hace mención expresa a la generación de nuevas demandas de recursos hídricos y tampoco se hace una estimación o cuantificación de las mismas. De acuerdo al informe aportado por el organismo competente en esta materia (Confederación Hidrográfica del Tajo), se informa que no consta ninguna inscripción en el Registro de Aguas.

Además, se ha efectuado la consulta en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), http://sig.mapama.es/snczi/, obteniéndose que no existen estudios en la zona afectada. Asimismo, en el citado visor se comprueba que el ámbito de actuación se asienta sobre la masa de agua subterránea “ES030MSBT030.008 - La Alcarria”.

Analizada la documentación aportada, así como la cartografía y la fotografía aérea disponible, se comprueba que, en el ámbito objeto de informe, no se localizan cauces públicos siendo el barranco de Valdecazo, a 890 m al norte, y el barranco de Valdenazar, a 1.100 m al sureste, los cauces más cercanos.



Situación de los Sectores 22, 23 y 24 respecto a los cauces (Fuente: SITTajo)

Figura 5.- Situación de cauces. Fuente: Informe de la CHT

Se ha efectuado la consulta en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI),

http://sig.mapama.es/snczi/,

obteniéndose la inexistencia de reservas hidrológicas en la zona de actuación. No obstante, se comprueba que el ámbito está incluido en la zona de Captación de las Zonas Sensibles identificada con el código ESCM572 y denominada “Embalse Castrejón”, declarada mediante Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a los efectos previstos en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, y de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo II del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo.

Por otro lado, se comprueba que la totalidad del término municipal se encuentra dentro de la Zona protegida identificada con el código ES030_ZVULES42_3.y denominada “Alcarria - Guadalajara”, según consta en el Registro de Zonas Protegidas del Anejo 4 de la Memoria del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

Tras el análisis del informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), existen condicionantes que se refieren a autorizaciones preceptivas por cuestiones competenciales que son las que se detallan en el punto 1; y por otro lado, cuestiones que se deberían corregir dentro del Documento Ambiental y del PAU para poder seguir adelante con el proyecto y que pone en riesgo el medio ambiente si no se solucionan previamente (punto 2):

1.- Si el abastecimiento de agua se va a realizar desde la red municipal existente, la competencia para otorgar dicha concesión es del Ayuntamiento. Por lo que respecta a las captaciones de agua, tanto superficial como subterránea, directamente del dominio público hidráulico, éstas deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de la Confederación y están supeditadas a la disponibilidad del recurso.

Se significa que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene por norma no autorizar instalaciones de depuración que recojan los vertidos de un único sector, polígono o urbanización. Se deberá por tanto prever la reunificación de los vertidos de aquellas parcelas o actuaciones urbanísticas que queden próximas (aunque sean de promotores distintos) con el fin de diseñar un sistema de depuración conjunto, con un único punto de vertido.

La reutilización de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes requerirá concesión administrativa como norma general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de Julio y el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Sin embargo, en caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de las recogidas en la previa autorización de vertido.

2.- En virtud del artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio modificado en la Disposición Final Primera de la Ley 11/2005 de 20 de junio, por la que se modifica la ley 10/2001 de 5 de julio el Plan Hidrológico Nacional, el desarrollo de las actuaciones queda condicionado a la obligación por parte del responsable del suministro de agua de garantizar los volúmenes necesarios para hacer frente a las necesidades que se plantean para satisfacer las nuevas demandas. Además, en la fase de desarrollo, el promotor deberá remitir a la Confederación Hidrográfica del Tajo la documentación necesaria para justificar la existencia de tales recursos suficientes para satisfacer dichas demandas.

3.3.5. Paisaje

En el documento ambiental, el análisis de las afecciones al paisaje se limita una descripción general, diciendo textualmente que es un paisaje fundamentalmente agrícola, de bajo valor intrínseco, monocromático y de escasa volumetría.

El análisis de riesgos, en cuanto al cálculo de volúmenes de tierras a mover y a la desaparición de pequeños oteros y de majanos no se realiza en el DA, que únicamente se reduce a enumerar una serie de generalidades que afectan a medidas compensatorias.

3.3.6. Afección por riesgo de incendios

La ubicación de las actuaciones del PAU no están en zona ZAR (Zona de Alto Riesgo) de incendio forestal y no es colindante con terreno forestal, por lo que no requiere, según normativa relativa a incendios forestales de ámbito autonómico o nacional, ninguna medida o plan específico, (PAIF). El municipio de Horche tiene homologado un Plan de Actuación Municipal en Incendios Forestales (PAMIF), según información publicada de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, redactado y aprobado dentro de las propias competencias municipales.

3.3.7. Afección urbanística: clasificación del suelo y Plan Parcial de Mejora

De acuerdo al informe de urbanismo:" el ámbito de los sectores sobre los que se va a actuar no está definidos en los planos de detalle del planeamiento vigente, constando modificaciones en su límite. Se modifica la clasificación del suelo, así como las zonas verdes, por lo que será necesaria la redacción de un Plan Parcial de Mejora con el contenido y tramitación indicados según establece el artículo 38 del TRLOTAU y la reglamentación urbanística correspondiente".

"A su vez, por suponer la modificación de la ordenación urbanística previamente establecida, el Plan Parcial de Mejora no aportado, deberá contar a su vez con el resultado de la evaluación ambiental estratégica oportuna, conforme a los artículos 76.1.a) del Reglamento de Actividad de Ejecución y el 64.1.c) del Reglamento de Planeamiento".

Tras analizar el informe emitido en las consultas por el Servicio de Urbanismo, parece coherente que ambos documentos (Plan Parcial de Mejora y Plan de Actuación Urbanística) se evalúen juntos.

3.3.8. Afección a zonas regables u otros aprovechamientos agrícolas y de desarrollo rural

La zona regable más próxima es la del Medio Tajuña, declarada de interés general según la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE 30-12-2000).

En la actualidad está aprobado el Plan Director de Nuevos Regadíos de Castilla-La Mancha Horizonte 2030 mediante Resolución de 28/01/2026, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, publicado en el D.O.C.M. número 24 de 5 de febrero de 2026.En este momento no se está realizando ninguna obra de transformación en regadío en la zona.

Por otro lado, se comprueba que no existe afección en Horche sobre concentraciones parcelarias privadas y públicas que está tramitando en el momento actual la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El término municipal de Horche, está incluido dentro de la zona vulnerable a la contaminación de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias denominada “Alcarria”. Resolución de 10/02/2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producidas por nitratos procedentes de fuentes agrarias. (DOCM nº 26, de 26 de febrero de 2003).

Estudiada la documentación aportada, el Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales de la Delegación de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Guadalajara, emite un informe favorable y no ve impedimento alguno para que continúe su tramitación.

3.3.9. Contaminación acústica y calidad del aire próxima a zonas urbanas habitadas

El carácter industrial-logístico del desarrollo previsto conlleva un potencial incremento de emisiones atmosféricas derivadas fundamentalmente del tráfico pesado y de las futuras actividades implantadas.

Sin embargo, el Documento Ambiental no desarrolla con suficiente detalle: la caracterización de la calidad del aire de fondo; la situación atmosférica previa del entorno, ni la posible incidencia territorial de las emisiones asociadas a la explotación del ámbito.

Asimismo, no se incorporan estimaciones de emisiones, modelos de dispersión, ni escenarios de funcionamiento vinculados al uso logístico previsto.

De acuerdo a lo reflejado en el informe del Ayto. de Guadalajara, dada la proximidad a dicho término municipal y la relación funcional existente entre ambos municipios, se considera necesario incorporar una evaluación más detallada de las posibles afecciones atmosféricas indirectas.

La actividad logística y el incremento de tráfico pesado asociado al desarrollo previsto pueden generar afecciones acústicas tanto durante la fase de ejecución como, especialmente, durante la fase de funcionamiento.

Aunque el DA incorpora determinadas medidas y controles acústicos, el análisis realizado presenta un carácter genérico y no evalúa específicamente la propagación acústica asociada al tráfico, los posibles efectos acumulativos, ni la incidencia sobre el entorno supramunicipal.

En consecuencia, se considera conveniente profundizar en la evaluación de las posibles afecciones acústicas indirectas sobre el entorno territorial próximo.

3.3.10. Patrimonio cultural y bienes de dominio público

En cuanto a Vías Pecuarias, no existe afección. Tampoco se afectan Montes de Utilidad Pública ni Montes Consorciados.

De acuerdo al informe emitido por el Servicio de Cultura, el municipio de Horche no tiene actualmente ningún bien inscrito en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Sin embargo, dispone de Carta arqueológica del Término Municipal, redactada en diciembre de 1998, cuyos bienes se consideran incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha según Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

El yacimiento denominado “Corrales de las cabras”, está incluido con número 143-12 en Carta arqueológica del Término Municipal de Horche, redactada en diciembre de 1998. Su cronología es del paleolítico indeterminado y medieval islámico indeterminado. Por su ubicación afecta al sector S-24.

Por ello, el proyecto queda sujeto a las disposiciones de los artículos 48 y 49 de la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha respecto a las autorizaciones preventivas para documentación y protección del del Patrimonio Cultural y, Intervenciones arqueológicas y paleontológicas respectivamente, que deberán seguirse en cualquier actuación que se promueva sobre ellos.

Respecto del planeamiento urbanístico, el proyecto está afectado por las normas de Protección del patrimonio edificado (artículo 4.4) del Plan de Ordenación Municipal de Horche de 25 de octubre de 2004 que incluye Catálogo de Bienes y Espacios protegidos. En el plano 1 “Ordenación. Clasificación del suelo. Término municipal” indica la ubicación del yacimiento arqueológico D-12, con protección ambiental, que afecta al sector S-24.

El yacimiento denominado Barranco de Valdenazar, está incluido número de registro 07191430029 en la Carta arqueológica realizada con motivo del PAU Sectores 22, 23 y 24 del POM de Horche redactada en enero de 2009. Incluye la siguiente descripción del entorno: Parcela de explotación agropecuaria e industrial (planta de explotación privada de hormigón), en la intersección de las carreteras de Horche (N-320), y de Lupiana (GU-921) en la comarca de La Alcarria (Guadalajara). Su ubicación afecta a los sectores S-23 y S-24.

3.3.11. Afecciones supramunicipales del entorno más inmediato

El PAU previsto puede generar efectos que excedan del ámbito estrictamente municipal de Horche y repercutan sobre el entorno territorial próximo. La actuación se sitúa en una posición limítrofe con el municipio de Guadalajara y al municipio de Yebes y conectada funcionalmente con la N-320 y otras infraestructuras viarias de carácter supramunicipal.

El carácter logístico del desarrollo previsto y su dimensión territorial hacen especialmente relevante el análisis de los impactos derivados de la fase de explotación, particularmente aquellos relacionados con movilidad, tráfico pesado, emisiones atmosféricas y efectos supramunicipales.

Se reflejan aquí las conclusiones literales de los informes recibidos de los Ayuntamientos colindantes afectados por estos sectores. En primer lugar, Ayto. de Yebes:

1.- Las previsiones de cálculo de caudales del Proyecto de Urbanización que forma parte de la alternativa técnica del PAU de los sectores 22+23+24 exceden las previsiones recogidas en el proyecto de la EDAR de Valdeluz, que no tiene capacidad para tratar dichos excesos:

Proyecto urbanización sector 22+23+24+25 = 1.173,31 m³/ día.
Proyecto de la EDAR desarrollo industrial Horche = 1.001,40 m³/día.

El Proyecto de urbanización no refleja las medidas correctoras para que el vertido de carácter industrial que se pretende realizar cumpla con los parámetros máximos de contaminación determinados en el Proyecto de la EDAR, que son los propios de un vertido residencial.

La Condición Tercera del Convenio de 11/04/2002 indica que la explotación conjunta de la EDAR se realizará por los dos Ayuntamientos de forma proporcional. Ello exige la suscripción, con carácter previo, del correspondiente convenio de colaboración entre las dos administraciones, que regule las condiciones de utilización conjunta de la EDAR y que concrete todos los aspectos no recogidos en el convenio de 2002.

Tal y como se ha indicado en el apartado de instalación eléctrica, el presente informe de concertación no comprende la conexión con la subestación eléctrica ubicada en el término municipal de Yebes.

2.- Debe considerarse que la N-320 constituye uno de los principales ejes de conexión con el término municipal de Guadalajara, por lo que el incremento de tráfico derivado de la explotación del ámbito puede producir efectos sobre la funcionalidad de la red viaria, la seguridad vial; los tiempos de desplazamiento y la calidad ambiental asociada al tráfico rodado.

En consecuencia, se considera conveniente profundizar en la evaluación de las posibles afecciones supramunicipales derivadas de la movilidad asociada al proyecto.

3.3.12. Afección a infraestructuras: red de evacuación; EDAR e infraestructura eléctrica

En cuanto a las aguas residuales, la red de evacuación de los sectores 22, 23 y 24 se ha diseñado para que toda la red llegue al punto más bajo donde se realiza un paso bajo la carretera N-320 y se conecta a la red existente

construida en los sectores S-26 y S-27 y por gravedad llegue hasta la zona de bombeo, al suroeste de dichos sectores y desde allí se impulsen hasta la EDAR.

El POM de Horche prevé que la evacuación de aguas residuales de los sectores 22, 23 y 24 se realice a la EDAR ubicada en el límite suroeste de la Urbanización Valdeluz.

Teniendo en cuenta lo anterior, consultado el censo de vertidos publicado por la CHT y actualizado a 31 de diciembre de 2024, consta el Ayuntamiento de Horche como titular de una autorización de vertido con destino al arroyo de la Vega de Valdarachas (o barranco de Valdenazar), procedente de Urb. Ciudad Residencial Valdeluz, y con un volumen anual de vertido de 292.000 m³.

En relación a los vertidos de la red de saneamiento municipal, cabe reseñar que, mediante resolución de fecha 22 de septiembre de 2003, se otorgó autorización al Ayuntamiento de Yebes, para efectuar el vertido de las aguas residuales procedentes del núcleo urbano de la aglomeración “Ciudad Valdeluz” ubicada en el término municipal de Yebes (Guadalajara), al arroyo de la Vega de Valdaranchas. Esta autorización se revisó, por última vez, con fecha de resolución 8 de enero de 2015, al objeto de incluir unas reformas necesarias en las instalaciones para aumentar la capacidad máxima de la EDAR (ref. expediente:162.830/03 - AV-0003/2003).

Con fecha 14 de marzo de 2016 se aprobó el Acta de Reconocimiento Final de dichas obras. Los valores autorizados de vertido en la vigente resolución son:

- Caudal medio diario: 800 m³ /día
- Caudal máximo horario: 80 m³ /h
- Volumen anual de vertido: 292 000 m³ /año
- Carga de diseño: 6 700 habitantes equivalentes

En caso de sobrepasar esta cifra debido a los nuevos residuos procedentes del desarrollo del ámbito de actuación, el Ayuntamiento de Horche, deberá instar a la CHT una modificación de su autorización de vertido.

Por otro lado, y de acuerdo con el informe emitido en la fase de consultas de esta Evaluación ambiental por parte del Ayuntamiento de Yebes, al comparar los caudales previstos en el Proyecto de Urbanización del sector 22+23+24, que asciende a 1.173.31 m³/día, con el caudal recogido en el Proyecto de la EDAR para el desarrollo industrial de Horche, que asciende a 1.001,40 m³/día; se constata que es mayor el previsto en el proyecto, que el calculado para la EDAR. Por lo tanto, la EDAR de Valdeluz no tendría capacidad para tratar el exceso de caudal (171,81 m³/día).

En relación a las aguas pluviales, la red de evacuación de los sectores 22, 23 y 24 se ha diseñado para que, por gravedad, toda la red llegue al punto más bajo, donde se realiza un paso bajo la carretera N-320 y se conecta a la red existente construida en los sectores S-26 y S-27 hasta verter en el Barranco de Valdenazar.

Para cuantificar los caudales de aguas pluviales, se han seguido las bases de cálculo para la determinación de los caudales de escorrentía, establecidos en la Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC Drenaje superficial para un periodo de retorno a considerar de 10 años, obteniendo un caudal de 16,84 m³/s.

Se han proyectado tres balsas reguladoras de caudal de aguas pluviales en zonas verdes para controlar el aporte de agua a la red y el aporte a los sectores 26 y 27 a los que se conecta la red.

Balsa	Superficie Planta (m²)	Volumen (m³)	Cota Entrada (m)	Cota Fondo (m)	Cota Rebose (m)	H (m)
Balsa 1	13.079,23	25.193,66	910,10	907,00	912,50	3,10
Balsa 2	5.656,63	15.016,62	916,16	913,00	918,00	3,16
Balsa 3	1.637,37	1.637,34	930,50	929,50	932,50	1,10
Total		41.847,62				

Figura 6.- Balsas de aguas pluviales proyectadas en el PAU

A este respecto, cabe destacar que, en la documentación aportada, no se especifica el valor del caudal de vertido de aguas pluviales a la red de los sectores 26 y 27 después de su laminación en las balsas proyectadas.

Deberá tenerse en cuenta que con el objetivo de proteger los cauces en su estado más natural posible y considerando lo establecido en el artículo 34.3 del vigente Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo, el caudal máximo que pudiera incorporarse al cauce en los puntos de desbordamiento (caudal conjunto de los Sectores 22, 23 y 24, junto con los recogidos en los sectores 26 y 27), no podrá superar nunca un valor equivalente al 10% del caudal circulante por el cauce en régimen natural, para un periodo de retorno igual al de diseño de la red, sin perjuicio de que en el correspondiente estudio de detalle, se justifiquen valores superiores que garanticen que, para el mismo periodo de retorno, no se produce un incremento del caudal circulante por el cauce respecto a la situación preoperacional.

En la documentación presentada no se hace mención a la inclusión de sistemas urbanos de drenaje sostenible, conforme a lo establecido en el artículo 126 ter del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

El Proyecto de la EDAR recoge los parámetros de contaminación que han servido de cálculo para la dimensión de sus tratamientos, además de indicar que “Este desarrollo es básicamente residencial, por lo tanto carece de industrias que puedan generar aguas de especial tratamiento. En caso de existir este tipo de industrias deberán realizar los correspondientes tratamientos de las aguas para cumplir con las cargas contaminantes de diseño de la E.D.A.R.” En el Proyecto de Urbanización de la Alternativa técnica del Sector no se han tenido en cuenta ni estos, ni otros parámetros que deban cumplir las aguas vertidas a la EDAR, es decir, solo se indica que se verterán a la EDAR las aguas residuales, no previéndose medidas correctoras, ni evaluando las previsiones de instalaciones de tratamiento para lograr cumplir con las cargas contaminantes que forman parte de las condiciones de cálculo de la EDAR, ignorando la advertencia expresa que se hace en el propio proyecto de la instalación, respecto de los vertidos procedentes de la industria.

No se incluye el Proyecto de Urbanización Complementario que se requerirá para la conexión con la Subestación eléctrica que Unión Fenosa tiene en su término municipal, a la que habrá de conectarse el ámbito, “que les será remitido tan pronto se disponga de él”. Por ello, el presente informe no hace referencia alguna a este particular.

3.3.13. Sinergias y acumulación con otros proyectos

La ordenación del territorio actual en el municipio de Horche alberga una superficie considerable como “Suelo Urbano” y “Suelo Urbanizable”, a lo cual tenemos que añadir la superficie ya comprometida para la implantación de plantas solares fotovoltaicas proyectadas (PSFV). Se pone de relieve, que la suma del desarrollo urbanístico, desarrollo energético y desarrollo industrial, sitúan al término municipal de Horche en el límite de su capacidad de carga.

El desarrollo de un ámbito industrial-logístico de gran superficie en una posición próxima al municipio de Guadalajara puede contribuir a:

•la intensificación de dinámicas de ocupación territorial,
•la consolidación de procesos de continuidad urbano-industrial,
•el incremento de demandas de movilidad e infraestructuras,
•y la generación de efectos acumulativos sobre la calidad ambiental del entorno.

Sin embargo, el Documento Ambiental limita esencialmente su análisis al ámbito inmediato del proyecto, sin desarrollar una evaluación territorial más amplia de dichos efectos.

Se considera conveniente incorporar una valoración más detallada de los posibles efectos acumulativos y sinérgicos derivados del desarrollo logístico previsto y de su interacción con las dinámicas territoriales del entorno próximo.

Cuarto. Conclusión

Tras el análisis del DA y los informes recibidos, se concluye que existe una deficiencia de información y de análisis para poder concluir si esta actuación puede o no tener efectos significativos para el medio ambiente.

Se resumen a continuación las cuestiones a tener en cuenta a la hora de redactar un nuevo Documento Ambiental:

1. Profundizar en la evaluación de las posibles afecciones supramunicipales derivadas de la movilidad asociada al proyecto: funcionalidad de la red viaria; tiempos de desplazamiento; seguridad vial y calidad ambiental asociada al tráfico rodado en la N-320.

2. Afecciones atmosféricas indirectas asociadas al uso del ámbito y su repercusión sobre los núcleos de población más cercanos.
3. Afecciones acústicas indirectas sobre el entorno territorial próximo.
4. Incorporar una valoración más detallada de los posibles efectos acumulativos y sinérgicos derivados del desarrollo logístico previsto y de su interacción con las dinámicas territoriales del entorno próximo.
5. Relación de documentos que aparecen enumerados en el documento de alcance que se envía al promotor y al órgano sustantivo.
6. Proyecto anexo de infraestructuras, tanto de conexiones eléctricas como viales.
7. Estudio ampliado del vertido de aguas pluviales y de aguas residuales.

Quinto. Necesidad de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en virtud Decreto 6/2024, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el citado Decreto, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara resuelve que el “Proyecto de Urbanización de la alternativa técnica definida por el Programa de Actuación Urbanizadora referente al Desarrollo de los Sectores en suelo urbanizable denominado 22, 23 Y 24 del POM de Horche” Guadalajara. (Exp. S478/2026/GU/00067) debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 37, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme el artículo 38 e iniciará la tramitación de la evaluación ambiental ordinaria presentándolo ante el órgano sustantivo, de acuerdo a lo que marca el artículo 39 de la Ley 2/2020 de Evaluación ambiental en Castilla-La Mancha.

Dado que se trata de un Proyecto de Urbanización para el desarrollo de tres sectores de suelo urbanizable industrial que se enmarca en un Plan Parcial de Mejora (PPM); y dado que ambos documentos forman parte del Programa de Actuación Urbanizadora; de acuerdo con las observaciones del informe emitido por urbanismo, el PPM deberá someterse a evaluación ambiental estratégica conjuntamente con el proyecto o bien con anterioridad (cómo decida el Ayuntamiento de Horche).

Para facilitar la tramitación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, y de acuerdo al art. 54 de la Ley 2/2020; el órgano ambiental notificará al promotor y al órgano sustantivo (en este caso el Ayuntamiento de Horche) junto con este informe de impacto ambiental, el documento de alcance del estudio de impacto ambiental en los términos que fija el artículo 37, para posteriormente iniciar la tramitación de evaluación ambiental ordinaria.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente a los actos futuros de autorizaciones de los proyectos, en su caso.

Guadalajara, 19 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA